



PUTUSAN

Nomor 302 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa :

Nama	HASAN TAMANA alias JOHAN ;
Tempat lahir	Palembang ;
Umur / tanggal lahir	52 Tahun /19 Februari 1967;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kewarganegaraan	Indonesia;
Tempat tinggal	Gang Awab No. 44B RT. 012 RW. 001

Kelurahan Bali Mester Kecamatan

Jatinegara Jakarta Timur;

Agama

Islam;

Pekerjaan

Wiraswasta ;

Nama

YURIO TAMANA alias AMING ;

Tempat lahir

Palembang ;

Umur / tanggal lahir

45 Tahun /4 Mei 1973;

Jenis kelamin

Laki-laki;

Kewarganegaraan

Indonesia;

Tempat tinggal

LR. Veteran Dalam No. 884 RT. 14 RW. 04

20 Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera

Selatan;

Agama

Islam;

Pekerjaan

Wiraswasta ;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 K/Pid.Sus/2020



Primair :

Diatur dan diancam pidana menurut pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaair :

Diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **HASAN TAMANA alias JOHAN** dan Terdakwa II. **YURIO TAMANA alias AMING** bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang melanggar Pasal 378 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 3 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing masing Terdakwa I. **HASAN TAMANA alias JOHAN** dan Terdakwa II. **YURIO TAMANA alias AMING** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda masing masing Rp1.000.000.000,00 (satu millar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar cetakan rekening tahapan BCA Norek: 4450807414 atas nama ALEX SUSANTO.
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri Cab. Sudirman Yogyakarta pengirim ALEX SUSANTO dengan Norek :

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1370007554468 ke rekening tujuan Bank Mandiri :
1480009999304 atas nama HASANUDDIN sebesar
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal
27 September 2018.

- 1 (satu) bendel screen shoot yang terdiri LOG Panggilan, SMS dari Johan Jakarta dengan nomor +6281232644930 ke nomor handphone 082121161670 dan detail contact Johan Jkrt dengan nomor +6285332906838, Johan Golo dengan nomor +6281232644930, Andi Jkrt dengan nomor 081395982099, Ong dengan nomor +60321417892, Ong Kian Teak dengan nomor +60143468962, Aming Jkrt dengan nomor +6285332906838.
- 1 (satu) buah spanduk warna kuning.
- 5 (lima) buah handphone, masing-masing terdiri dari Handphone SAMSUNG type S6 warna hitam dengan No Imei : 3598450631040176, Handphone SAMSUNG type Galaxi J2 Prime warna hitam dengan No Imei : 353298080686671 dan 353299080686679, Handphone SAMSUNG type S5 warna hitam dengan No Imei : 353222067119266, Handphone SAMSUNG type S6 EDGE warna Gold dengan No Imei : 3598450631040176, dan Handphone NOKIA warna hitam type 105 dengan No Imei : 35921067584898/02.
- 5 (lima) buku tabungan, masing-masing terdiri dari buku Tabungan Bank Mandiri Mikro dengan Norek: 1480009999304 atas nama HASANUDDIN, buku Tabungan Bisnis Mandiri dengan Norek: 1480010801507 atas nama PT. ROSDIN BUMI KALTARA, buku Tabungan Bank BRI Britama dengan Norek : 062701012854508 atas nama H. HASANUDDIN, buku Tabungan Bank BCA dengan Norek : 8605133688 atas nama H. HASANUDDIN, dan buku Tabungan Bank BNI Taplus Bisnis dengan Norek : 0738897126 atas nama H. HASANUDDIN.
- 13 (tiga belas) buah kartu ATM masing-masing, kartu ATM Bank Artha Graha dengan No: 5898759080019757001, kartu ATM Bank

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim dengan No : 622004124006006986, kartu ATM Bank Kaltim dengan No : 622004124112003367, kartu ATM Bank Mandiri debit dengan No: 6032984129756882, kartu ATM Bank Mandiri platinum debit dengan No: 4617005112319484, kartu ATM Bank Mandiri platinum debit dengan No: 4617005117319315, kartu ATM Bank BII dengan No: 5104813003026168, kartu ATM Bank BCA Platinum dengan No: 6019004517307680, kartu ATM Bank BRI dengan No: 5221841141429638, kartu ATM Bank BNI platinum debit dengan No: 5198932550110758, kartu ATM Bank BSN MyDebit dengan No: 4059986000950073, kartu ATM Bank Alliance Islamic MyDebit dengan No: 5194710000903632, kartu ATM AffinBank dengan No: 5016649810796206.

- 1 (satu) lembar formulir penarikan tunai Bank Mandiri Cab. Solo tanggal 27 September 2018 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan Norek: 1480009999304 atas nama HASANUDDIN.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari H. HASANUDDIN uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2018.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani di Solo tanggal 27 September 2018 anatar H. HASANUDDIN dengan BAMBANG WIJAYA.
- 3 (tiga) buah bungkus kartu perdana Simpati dengan No. Panggil 081393408145, 081276419982, 082141835110 dan 1 (satu) buah kartu perdana Simpati bekas pakai dengan No. MC : 621006562566176404.
- Uang tunai sebesar Rp1.022.000,00 (satu juta dua puluh dua ribu rupiah), Uang tunai sejumlah \$1 (satu dollar Brunei Darussalam), & Uang tunai sejumlah 13 Ringgit Malaysia (tiga belas ringgit malaysia).
- 1 (satu) lembar uang dolar

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kartu NPWP masing-masing atas nama CV. ROSDIN BUMI KALTARA dengan NPWP: 02.852.677.0-727.000, PT. ROSDIN BUMI KALTARA NPWP:03.039.656.8-727.000 dan H. HASANUDDIN NIK:6403091308730001 NPWP: 35.711.820.7-727.000.
- 1 (satu) buah kartu KL Remitx Change Money Exchange & Money Transfer atas nama HASANUDDIN dengan No: 0000027235 dan 1 (satu) buah kartu member belanja Matahari Ovo.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. HASANUDDIN, Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. HASANUDDIN, ATM, slip penarikan tunai.
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Norek: 1480009999304 atas nama H. HASANUDDIN periode transaksi 1 Maret 2018 s.d. 2 November 2018.
- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV dari Bank Mandiri Cab. Solo Sriwedari.
- 2 (dua) lembar screen shoot percakapan WhatsApp (WA) antara No HP: 081225924738 dengan No HP 085247544044.
- 1 (satu) lembar aplikasi pemindah bukuan dari rekening Bank Mandiri Norek: 1480009999304 atas nama HASANUDDIN ke rekening AXA Mandiri 0700004555558 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bendel cetakan Novotel Yogyakarta *Registered Guest List* Date 20/09/2018.
- 1 (satu) bendel cetakan Novotel Yogyakarta *Guest Arrival List* Arrival Date 21/09/2018 s.d. 30/09/2018.
- 1 (satu) lembar cetakan identitas.
- 7 (tujuh) unit Handphone masing-masing Merk Nokia Model C2-00 warna dasar hitam berikut 1 (satu) kartu SIM XL, Merk Nokia Model 300 warna abu-abu berikut 1 (satu) kartu SIM Simpati, Merk Nokia Model RM-1190 warna hitam, Merk Nokia Model 106.1 warna hitam berikut 1 (satu) kartu SIM Simpati, Merk LG Nexus

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, Merk iPhone 5 warna hitam, Merk iPhone 6 warna hitam.

- 4 (empat) buku tabungan masing-masing Buku Tabungan BCA 1160366555 a.n. YURIO TAMANA, Buku Tabungan BCA 7530110855 a.n. YURIO TAMANA, Buku Tabungan Mandiri 1170001138106 a.n. YURIO TAMANA, dan Buku Tabungan BNI 0143331111 a.n. YURIO TAMANA.
- 4 (empat) kartu ATM masing-masing Kartu ATM Platinum Debit BCA 5260512003937669, Kartu ATM Platinum Debit BCA 5260512003937651, Kartu ATM Mandiri Debit 4616993203196765, dan Kartu ATM Platinum Debit BNI 5198931300072078 serta 1 (satu) kartu kredit Mandiri 4149313000293986.
- Kartu identitas KTP masing-masing atas nama YURIO TAMANA (NIK 1671100405730008), ANDREW MARVELLIUS (NIK 0951062808706073), GREGORIUS WILLIAM PAULO (NIK 3172020808740009), CHRISTIAN PUTERA TANDJRA (NIK 3175010108710006), dan WILLIAM EDISON TANUJAYA (NIK 3172060808720008).
- Uang tunai sejumlah 973 Ringgit Malaysia (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ringgit Malaysia), Uang tunai sejumlah S\$ 78 (tujuh puluh delapan dollar Singapura), Uang tunai sejumlah Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Kartu identitas KTP masing-masing atas nama YURIO TAMANA (NIK 1671100405730008), dan 1 (satu) buah Passpor atas nama YURIO TAMANA
- 3 (tiga) buah dompet kulit.
- 1 (satu) kartu flazz
- 9 (Sembilan) buah handphone, masing-masing terdiri dari Handphone XIAOMI Red Mi 5A warna abu-abu dengan No Imei : 867602032922507 dan 867602032922515, Handphone XIAOMI

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 K/Pid.Sus/2020



Redmi Note 5A warna Gold dengan No Imei : 866645037675241 dan 866645038675240, Handphone OPPO type R1011 warna putih dengan No Imei : 867457020550194 dan 867457020550186, Handphone BlackBerry type Bold warna hitam dengan No Imei : 358567044779094, Handphone NOKIA warna hitam type sudah tidak terbaca dengan No Imei : 356259/04/85227474, Handphone NOKIA warna hitam model TA-1017 dengan No Imei : 355831092246999 dan 355831092346997, Handphone SAMSUNG model SM-8109E warna hitam dengan No Imei : 354738/07/039609/5, Handphone NOKIA model 100 type RH-130 warna biru tua dengan No Imei : 355909/05/245196/3, dan Handphone NOKIA model TA1034 warna hitam dengan No Imei : 35856208108375 dan 35856208148375 (tidak ada baterai).

- 4 (empat) buah buku tabungan masing-masing Bank Mandiri dengan Norek : 115-00-0623676-6 atas nama HASAN TAMANA, buku tabungan Bank BCA dengan Norek : 3070219912 atas nama HASAN TAMANA, Buku tabungan bank BTN Batara dengan Norek : 00014-01-50-096495-3 atas nama HASAN TAMANA, Buku tabungan Bnk BNI dengan Norek : 0250612235 atas nama HASAN TAMANA.
- 4 (empat) buah kartu ATM masing masing kartu ATM Bank BTN debit Platinum dengan nomor : 4693458200096729, Kartu ATM Bank BCA Paspur platinum debit dengan nomor 5260512004553259, Kartu ATM Bank BNI Platinum Debit dengan nomor : 5198932270053585, Kartu ATM bank Mandiri Debit nomor 4617003708011649.
- KTP masing-masing, JOHAN (NIK: 3172021808630009), HERU (No.KTP : 09.5103.190264.4038), HENDRA (No.KTP : 09.5103.190265.0188) dan
- 16 (enam belas) buah bungkus kartu perdana Simpati

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP masing-masing atas nama HASAN TAMANA (NIK; 3175031902670004) dan 2 (buah) Paspor atas nama HASAN TAMANA dengan No : T952742 (tidak berlaku) dan dengan No : B1825682.
- 1 (buah) kartu Indonesia sehat nomor kartu 0002277852309 atas nama HASAN TAMANA, 1 (buah) kartu NPWP nomor 26.572.755.2/002.00 atas nama HASAN TAMANA.
- 1 (satu) buah kunci box deposit Bank BTN Jakarta Harmoni nomor SDB 1140 nomor kunci V47171.
- Uang tunai sejumlah Rp7.184.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), Uang tunai sejumlah 1153 Ringgit Malaysia (seribu seratus lima puluh tiga ringgit malaysia), Uang tunai sejumlah US\$ 100 (seratus US Dollar).
- 6 (enam) unit handphone masing-masing terdiri dari handphone android merk Samsung Galaxy J7 Prime warna gold 2 slot kartu SIM dengan nomor imei 1 : 354462086316159 dan imei 2 : 354463086316157 beserta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor telepon 081366064494, handphone merkNokia 150 warna hitam2 slot kartu SIM dengan nomor imei 1 : 354857080744068 dan imei 2 : 354857080744076 beserta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor telepon 081286519793, handphone Nokia 108 warna hitamputih dengan nomor imei 1 : 357806064850885 dan imei 2 : 357806064850893 dan simcard telkomsel dengan nomor telepon 081286519793, handphone Nokia C2-01 warna krem dengan nomor imei 1 : 351936050317395 dan simcard dengan nomor telepon 0123049281, handphone Nokia X1 warna hitam dengan nomor imei 1 : 359764042687184 dan imei 2 : 359764042687192 dan simcard dengan nomor telepon 0123049281, dan handphone Nokia X1 warna merah dengan nomor imei 1 : 359733045762948 dan imei 2 : 3597330645762955 dan 1 (satu) buah simcard telkomsel.

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku tabungan rekening BCA atas nama Kartini dengan nomor rekening 4281781329.
- 1 (satu) buah Kunci Hotel (Key Card) Hotel Novotel Jl. Sudirman 89 Yogyakarta.
- 6 (enam) lembar Kartu Nama Hotel, 4 (empat) buah Kunci Hotel (Key Card), 1 (satu) Bendel Kartu nama, 2 (dua) buah buku telepon, 6 (enam) Kartu member Langganan.
- 1 (simcard) HotLink dengan nomor 017-3901275, 1 (satu) bendel bukti kertas Judi.
- 3 (tiga) buah kartu ATM masing-masing terdiri dari Kartu ATM BCA dengan nomor ATM 5260-5120-0678-2823, Kartu ATM CIMB NIAGA dengan nomor ATM 5196-0320-4075-6773, dan Kartu ATM PUBLIC BANK dengan nomor ATM 5509-8900-14149867.
- 3 (tiga) buah kartu kredit masing-masing terdiri dari Kartu Kredit HSBC Platinum nomor 4539669007181401 atas nama GOH BON SOOI, Kartu Kredit HONG LEONG Bank nomor 4293203000022184 atas nama GOH BON SOOI, dan Kartu Kredit HONG LEONG Bank nomor 5439318006645214 atas nama GOH BON SOOI.
- 1 (satu) Buku Pasport Malaysia warna merah atas nama GOH BON SOOI dengan nomor Pasport A33393107, 1 (satu) KAD Pengenalan Malaysia atas nama GOH BON SOOI alias GOH BOON LEONG dengan nomor identitas 411207-08-5571, 1 (satu) buah KTP atas nama ALEX GO dengan NIK 09.5203.071244.0372.
- Uang tunai sejumlah 1008 (seribu delapan) Ringgit Malaysia dan uang tunai sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto STNK kendaraan Toyota Avansa warna putih dengan Nopol: H 9324 QZ No.Ka : MHKM5EA2JEJ003992 No.Sin: 1 NR F041568 tahun 2015;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto Pajak kendaraan Toyota Avansa warna putih dengan Nopol: H 9324 QZ No.Ka : MHKM5EA2JEJ003992 No.Sin: 1 NR F041568 tahun 2015;
- 1 (satu) lembar foto kendaraan Toyota Avansa warna putih dengan Nopol: H 9324 QZ tampak belakang.
- 4 (empat) unit handphone masing-masing terdiri dari 1 (satu) buah Handphone Iphone 6+ Warna Putih Gold dengan No Imei 356997064478123 dengan nomor telepon 0811883355, 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Duos hitam dengan No Imei : 357661/04/140356/7 dan 357662/04/140356/5, 1 (satu) buah Handphone ESIA LG warna Silver Hitam, 1 (satu) buah Handphone Blackberry STL100 warna hitam dengan No Imei : 354010051483270.
- 4 (empat) kartu ATM masing-masing terdiri dari 2 (dua) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 019004521854521850022 dan BCA Platinum Debit dengan 526011000354688 Atas nama EDDY SUSANTO IR, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank DANAMON dengan nomor 5577911446268302, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor 4617005101184105 EDDY SUSANTO.
- 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8660101366.
- 1 (satu) lembar slip transfer dari Rekening Mandiri ke rekening 1020005804031 Bank MANDIRI atas nama LILY SUSHANTY P.H sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar slip transfer dari Rekening Bank Mandiri istri atas nama ROHATI ke rekening 8660101366 Bank BCA atas nama EDDY SUSANTO IR sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 1 (satu) buah SIM A a.n EDDY SUSANTO nomor SIM 1205180733863, 1 (satu) buah SIM C a.n EDDY SUSANTO nomor SIM 1205180733855, 1 (satu) buah KTP a.n EDDY SUSANTO NIK 3173061301680007.

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 (enam puluh enam) Bendel Uang Sembahyang pecahan 100 dan 2 (dua) Bendel Uang Dollar Sembahyang pecahan 50.
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam.
- TAS warna hitam Merk CHARLES BERKELEY.
- Rekening Koran Bank Mandiri 148-00-1080150-7 atas nama PT ROSDIN BUMI KALTARA periode 01 April 2018 s.d. 30 November 2018;
- Rekening Koran Bank Mandiri 148-00-0999930-4 atas nama H. HASANUDDIN periode 01 April 2018 s.d. 30 November 2018;
- Rekening Koran Bank Mandiri 117-00-0113810-6 atas nama YURIO TAMANA periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Maret 2018;
- Rekening Koran Bank Mandiri 117-00-0113810-6 atas nama YURIO TAMANA periode 01 April 2018 s.d. 27 November 2018;
- Rekening Koran Bank Mandiri 115-00-0623676-6 atas nama HASAN TAMANA periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Maret 2018;
- Rekening Koran Bank Mandiri 115-00-0623676-6 atas nama HASAN TAMANA periode 01 April 2018 s.d. 29 November 2018;
- Rekening Koran BNI 0738897126 atas nama Bpk H. HASANUDDIN periode 29 Agustus 2018 s.d. 28 November 2018;
- 1 (satu) bendel rekening Bank BNI 0250612235 a.n. HASAN TAMANA periode 01/01/2018 s/d 29/11/2018;
- 1 (satu) bendel rekening Bank BNI 143331111 a.n. YURIO TAMANA periode 01/01/2018 s/d 30/11/2018;
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA 8605133688 a.n. HASANUDDIN periode 01/01/2018 s/d 16/11/2018;
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA 3070219912 a.n. HASAN TAMANA periode 01/01/2018 s/d 16/11/2018;
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA 7530110855 a.n. YURIO TAMANA periode 01/01/2018 s/d 16/11/2018;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI 062701012854508 a.n. HASANUDDIN periode 1/01/18 s/d 30/11/18 ;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIPERGUNAKAN untuk perkara lain atas nama terdakwa HASANUDDIN;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 59/Pid. B/2019/PN Yyk tanggal 25 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **HASAN TAMANA alias JOHAN** dan Terdakwa II. **YURIO TAMANA alias AMING** bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing masing Terdakwa I. **HASAN TAMANA alias JOHAN** dan Terdakwa II. **YURIO TAMANA alias AMING** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun Dan Denda masing masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 73, selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara No 60/Pid/B/2019/PN. Yyk atas nama Terdakwa H Hasanuddin;

5. Menetapkan agar masing masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 61/PID/2019/PT YYK tanggal 12 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 59/Pid.B/2019/PN Yyk. tanggal 25 Juni 2019 yang dimintakan banding,

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 K/Pid.Sus/2020



sekedar mengenai diktum amar putusan butir 1 (satu) dan butir 2 (dua) sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **HASAN TAMANA alias JOHAN** dan Terdakwa II. **YURIO TAMANA alias AMING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. **HASAN TAMANA alias JOHAN** dan Terdakwa II. **YURIO TAMANA alias AMING** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan Denda masing masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang apabila pidana denda tersebut tidak cukup dibayar diganti pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa tahanan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 73, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 59/Pid.B/2019/PN Yyk. tanggal 25 Juni 2019;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara No 60/Pid/B/2019/PN. Yyk atas nama Terdakwa H HASANUDDIN;
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 59.KS/Akta.Pid/2019/ PN.Yyk *juncto* Nomor 61/PID/2019/PT.YYK *juncto* Nomor 59/Pid. B/2019/PN Yy yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengajukan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 K/Pid.Sus/2020



permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12.b.KS/Akta.Pid/ 2019/ PN.Yyk *juncto* Nomor 61/PID/2019/PT YYK *juncto* Nomor 59/Pid.B/2019/ PN.Yyk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019, Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak atas nama Para Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Oktober 2019) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Oktober 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Oktober 2019 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak atas nama Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 26 September 2019 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Oktober 2019. Dengan

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 K/Pid.Sus/2020



demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Para Terdakwa:
 - a. Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki redaksi amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dan menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan dan tindak pidana pencucian uang", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - b. Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan pertama dan Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 pada dakwaan kedua primair;
 - c. Bahwa para Terdakwa terbukti telah membujuk Alex (pemilik rumah) untuk ikut bermain judi melawan Ir. Eddy Susanto (teman para Terdakwa) di mana akhirnya Alex kalah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), lalu Para Terdakwa terus mempengaruhi bahwa dalam permainan judi berikutnya pasti Alex akan menang sehingga Alex terbujuk untuk mengirimkan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 K/Pid.Sus/2020



rekening Hasanuddin, yang dari uang tersebut, para Terdakwa mendapat bagian masing-masing Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan korban mengalami kerugian Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah;

- d. Bahwa selain itu alasan kasasi para Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

2. Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- b. Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa. Namun dalam perkara ini putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00, apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 K/Pid.Sus/2020



perbuatan para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA** dan Pemohon Kasasi II / **TERDAKWA I HASAN TAMANA alias JOHAN** dan **TERDAKWA II YURIO TAMANA alias AMING** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 2 Maret 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Dr.Desnayeti, M. S.H.M.H.
ttd.Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)